

1500923-13.2020.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2136858/2020 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 11741254 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 1035/20/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2136858 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500923-13.2020.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500923-13.2020.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2136858/2020 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 11741254 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 1035/20/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2136858 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO PEREIRA DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

PAULO SÉRGIO PEREIRA DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 04 de junho de 2020, às 20h50min, na Rua Capivari, nº 345, Bairro Pirajussara, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 1.266,62g de "maconha", acondicionada em 19 (dezenove) invólucros de fita adesiva, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 174/175).

Consta da inicial acusatória que policiais realizavam patrulhamento de rotina pelo

local dos fatos quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, pois, ao notar a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e tentou fugir, porém foi capturado. Em revista pessoal, os agentes policiais encontraram no interior da bolsa trazida pelo réu a droga apreendida, acondicionada em 18 (dezoito) porções de "maconha", além de um grande tijolo, e uma balança portátil de cozinha.

A denúncia foi recebida em 18 de maio de 2021 (fls. 177/178).

O réu foi citado (fls. 182) e apresentou resposta à acusação (fls. 187/188).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 193/194), foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual se ouviu uma testemunha. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com a exasperação da pena-base em razão da quantidade de drogas apreendidas, o reconhecimento da reincidência, e a imposição de regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição pela insuficiência probatória, além de aduzir que não foi narrado nenhum ato de mercancia praticado pelo acusado. Em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, além da imposição de regime inicial aberto.

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal:

“Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.X

Pois bem.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), Boletim de Ocorrência (fls. 23/25), auto de exibição/apreensão (fls. 26), laudo de constatação provisória (fls. 28/30) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 205/207), com resultado positivo para “maconha”.

A autoria também é certa.

Silente em sede policial (fls. 21), o réu PAULO SÉRGIO PEREIRA DIAS confessou parcialmente a imputação em Juízo. Disse que, na data dos fatos, de fato estava com uma bolsa com entorpecentes quando foi abordado pelos policiais militares. Afirmou que estava passando por necessidades financeiras e procurou um terceiro, cujo nome não soube declinar, que ofereceu certa quantia em dinheiro para que ele guardasse aquela bolsa, mas não sabia o que havia dentro.

No entanto, a versão exculpatória apresentada pelo réu – no sentido de que desconhecia os entorpecentes que carregada – além de inverossímil, diante da expressiva quantidade de drogas constante da bolsa, não merece acolhida, já que colide com as demais provas apuradas sob o crivo do contraditório.

Ouvido em Juízo, o policial militar EDUARDO DE SOUZA ARAÚJO narrou que, na data dos fatos, realizaram a abordagem e o réu estava com alguns tijolos de “maconha”, dentro de uma sacola.

O depoimento se encontra em consonância com o relato de CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ (fls. 04). Ouvido em sede policial, este último relatou que estavam em patrulhamento de rotina, quando visualizaram o réu em atitude suspeita, pois ficou assustado ao observar a passagem da viatura policial. Então, decidiram abordá-lo. O réu tentou fugir, mas foi contido. Em revista pessoal, no interior de uma grande bolsa que o acusado trazia consigo, foi encontradas diversas trouxinhas de “maconha” e um grande tijolo contendo, aparentemente, a mesma substância. Também havia com ele uma balança portátil de cozinha.

É certo que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais militares nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas pelas

partes.

Nesse contexto, é de rigor salientar o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, tendo em vista a ausência de proibição de que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei.

Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Ressalto que a diligência policial promovida neste processo decorreu de patrulhamento de rotina, e a abordagem se deu em razão de atitude suspeita do próprio acusado, que tentou fugir ao avistar a viatura policial, não estando presente, no caso concreto, qualquer indício de que referida abordagem tenha se dirigido de maneira específica a incriminar o acusado, gerando dúvidas em relação à eventual suspeição dos referidos agentes.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)" (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Condenação - Recurso defensivo - Absolvição por insuficiência probatória da autoria - Inocorrência - Depoimentos coerentes dos policiais militares - Confissão na Delegacia de Polícia - Elevadíssima quantidade de entorpecente - Ausência de indícios de imparcialidade dos policiais - Recurso não provido." (Apelação nº 0017236-44.2014.8.26.0302, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 28.07.2016).
Reputo, portanto, idônea a prova oral produzida pela acusação.

No mais, a excessiva quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento, aliada à balança de precisão também encontrada com o acusado (fls. 26), se revelam suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, não sendo necessária a prática da efetiva mercancia de entorpecentes para se configurar o delito em questão.

E, considerando que não há qualquer outro elemento nos autos capaz de infirmar esta conclusão, de rigor o acolhimento da pretensão punitiva, com a consequente condenação do acusado nos moldes indicados na inicial acusatória.

Passo, então, a individualizar a pena.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, observo que o acusado possui uma condenação definitiva anterior pela prática do crime de receptação, conforme se verifica da certidão juntada a fls. 213/214, o que configura reincidência, nos moldes dos arts. 63 e 64, inciso I, do Código Penal, e, portanto, será considerada na segunda fase da dosimetria.

Não há nos autos qualquer outra informação que prejudique o acusado no que tange à culpabilidade, à conduta social, à sua personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, que são todas normais à espécie.

Entendo, todavia, cabível o aumento da pena nesta fase com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão, especialmente, da quantidade dos entorpecentes trazidos com o réu, em patamar superior a 1kg.

É o caso, portanto, de exasperar a pena-base em 1/8 (um oitavo), alcançando a reprimenda o patamar de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante genérica da reincidência, nos moldes do art. 61, inciso I, do Código Penal, notadamente em razão da condenação relativa ao processo nº 0003056-18.2011.8.26.0176, decorrente do crime de receptação.

Ressalto que a data de término da execução da pena imposta em razão desta condenação se deu em 14 de dezembro de 2016 (fls. 202), não tendo decorrido,

portanto, o prazo depurador de 05 (cinco) anos até a prática da infração penal que ora se discute.

E tal circunstância justifica a exasperação da pena em mais 1/6 (um sexto), alcançando-se 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Deixo de reconhecer a atenuante consistente na confissão espontânea, visto que o acusado não admitiu na íntegra os fatos imputados, apresentando versão que se coaduna, na verdade, com a tese defensiva de ausência de dolo.

Na terceira fase, por sua vez, afasto a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência do réu.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Assim, a pena final aplicada ao réu é de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa. Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas do acusado, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Em que pese a quantidade da reprimenda, bem como a reincidência do réu, verifico que o delito anterior por ele praticado, também sem violência ou grave ameaça à pessoa, possui natureza diversa da imputação ora reconhecida. Além disso, o acusado não mais se envolveu em atividades criminosas, conforme recentes certidões acostadas ao processo, razão pela qual entendo que suas condições pessoais são favoráveis e justificam a imposição de regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, do Código Penal, o qual reputo cabível para atingir as finalidades da reprimenda, consistentes na prevenção geral e especial e na retribuição.

Incabível, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, já que ausentes os requisitos expressamente previstos nos arts. 44, inciso I, e 77, "caput", do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar o réu PAULO SÉRGIO PEREIRA DIAS como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, esta última calculada na base do valor unitário mínimo.

Tendo em vista que o réu permaneceu solto durante toda a instrução criminal e compareceu regularmente aos atos processuais, poderá recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento de custas, com fulcro no art. 804 do Código de Processo Penal, observada eventual gratuidade concedida.

Autorizo a destruição de eventual contraprova, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD).

Oportunamente, arquivem-se os autos, anotando-se a extinção.

Sentença registrada eletronicamente e publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

Embu das Artes, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA